



PUTUSAN
Nomor 45/Pid.B/2026/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **MUCHAMMAD AMIRUDIN HAMZAH**
Tempat lahir : Malang
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 26 Mei 2005
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kol Sugiono IX C RT 010 RW 001 Kel.
Mergosono, Kec. Kedungkandang, Kota Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Muchammad Amirudin Hamzah ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2025 sampai dengan tanggal 15 Desember 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 16 Desember 2025 sampai dengan tanggal 24 Januari 2026;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Januari 2026 sampai dengan tanggal 10 Februari 2026;
4. Hakim PN sejak tanggal 05 Februari 2026 sampai dengan tanggal 06 Maret 2026;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Maret 2025 sampai dengan tanggal 05 Mei 2026;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 45/Pid.B/2026/PN Mlg tanggal 05 Februari 2026 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2026/PN Mlg tanggal 05 Februari 2026 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2026/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 476 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa MUCHAMMAD AMIRUDDIN HAMZAH berupa **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor honda beat putih NOKA: MH1JM8113LK283303, NOSIN: JM81E1285268 berserta kontak kunci sepeda motor;
 - 2) 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda beat putih NOKA: MH1JM8113LK283303, NOSIN: JM81E1285268 atas nama YESKIEL;
 - 3) 1 (satu) lembar surat keterangan dari koperasi koperasi KSP DELTA MALANG yang menyatakan bahwa BPKB yang asli atas sepeda motor honda beat putih NOKA: MH1JM8113LK283303, NOSIN: JM81E1285268 atas nama YESKIEL masih dalam jaminan di koperasi KSP DELTA MALANG;
Dikembalikan kepada saksi HENDRI KURNIAWAN
 - 4) Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2026/PN Mlg



Menimbang bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa MUCHAMMAD AMIRUDIN HAMZAH pada hari Selasa tanggal 25 November 2025 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2025, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2025 bertempat di jalan Joyo Tambaksari No. 32 A RT 001 RW 001, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **“Mengambil suatu barang yang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 November 2025 sekitar pukul 13.30 WIB dimana pada saat itu Terdakwa MUCHAMMAD AMIRUDIN HAMZAH telah memiliki niat untuk melakukan pencurian sepeda motor, sehingga Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menaiki angkutan umum LDG dan pada saat itu Terdakwa turun di Pom Bensin di Jalan Sigura-gura Kota Malang, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki sembari melihat-lihat kendaraan sepeda motor dan mengamati apabila terdapat sepeda motor yang kontak kuncinya menancap pada lubang kunci. Pada saat itu Terdakwa berada jalan Joyo Tambaksari No. 32 A RT 001 RW 001, Kelurahan Merjosari, Kota Malang, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nopol N 4147 BAV, Noka JM81E1285268, Nosin JM81E1285268 yang sedang terparkir di depan apotik dengan posisi kontak kunci sepeda motor masih menancap pada lubang kunci, dan kemudian Terdakwa menghampiri dan langsung menaiki sepeda motor tersebut dan memutar kontak kunci sepeda motor ke arah kanan menjadi ON. Selanjutnya Terdakwa melihat keadaan sekitar untuk memastikan situasi aman dan tidak ada orang yang melihat Terdakwa, kemudian Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, menaikinya, dan memabawa sepeda motor tersebut ke arah Bareng, Klojen, Kota Malang menuju ke makam Polehan Blimbing, Kota Malang;
- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa berada di makam Polehan Blimbing, Kota Malang, Terdakwa melepas plat nomor sepeda motor dengan menggunakan kunci kontak dan mencukitnya, setelah berhasil

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2026/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meletakkan plat nomor tersebut pada pijakan sepeda motor, dan Terdakwa kembali menegendarai sepeda motor ke arah jembatan Muharto dan Terdakwa membuang plat nomor tersebut dengan melemparkan plat nomor ke bawah sungai. Selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nopol N 4147 BAV, Noka JM81E1285268, Nosin JM81E1285268 ke rumah nenek Terdakwa di Jl. Kol Sugiono IX C RT 010 RW 001 Kel. Mergosono, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, dan pada saat itu Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut melalui media sosial Facebook dengan harga Rp 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), setelah disepakati Terdakwa akan bertemu dengan calon pembeli sepeda motor tersebut di Indomaret Seberang RS Lavallate pada hari Selasa tanggal 25 November 2025 pukul 21.30 WIB, namun pada saat akan bertemu dengan calon pembeli Terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut merupakan pengulangan tindak pidana, dimana Terdakwa sebelumnya Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara: 68/Pid.B/2023/PN Bnr tanggal 09 November 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap, namun Terdakwa tidak menunjukkan keinsafan dan kembali melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa MUCHAMMAD AMIRUDIN HAMZAH mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nopol N 4147 BAV, Noka JM81E1285268, Nosin JM81E1285268 milik saksi HENDRI KURNIAWAN tanpa seizin dari saksi HENDRI KURNIAWAN;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUCHAMMAD AMIRUDIN HAMZAH telah menyebabkan saksi HENDRI KURNIAWAN mengalami kerugian ± sebesar Rp 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah); -

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 476 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HENDRI KURNIAWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2026/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi sepeda motor pada saat saya parkir yaitu dalam kondisi kunci kontak lupa tidak saya cabut / masih menancap pada lubang kunci kontak;
 - Bahwa kondisi parkir tempat sepeda motor tersebut tidak ada penjaga parkir dan tidak ada pagar;
 - Bahwa ada banyak sepeda motor lain yang terparkir di tempat tersebut;
 - Bahwa kerugian yang saya alami karena kejadian tersebut adalah sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi **ANANG CHOIRUL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MUCHAMMAD AMIRUDIN HAMZAH melakukan Pencurian tersebut sendirian;
- Bahwa objek dari pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2020 warna biru putih, No.pol. N-4147-BAV, Noka.: MH1JM8113LK283303, Nosin.: JM81E1285268 atas nama YESKIEL;
- Bahwa saksi membenarkan itu adalah barang yang dicuri terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2020 warna biru putih, No.pol. N-4147-BAV, Noka.: MH1JM8113LK283303, Nosin.: JM81E1285268 atas nama YESKIEL;
- Bahwa terdakwa MUCHAMMAD AMIRUDIN HAMZAH tidak menggunakan alat Akan tetapi menghidupkan sepeda motor yang kuncinya sedang menancap milik saksi HENDRI KURNIAWAN;
- Bahwa terdakwa MUCHAMMAD AMIRUDIN HAMZAH tidak mendapatkan ijin dari saksi HENDRI KURNIAWAN;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi **REYNALDI AZIS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MUCHAMMAD AMIRUDIN HAMZAH melakukan Pencurian tersebut sendirian;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2026/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek dari pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2020 warna biru putih, No.pol. N-4147-BAV, Noka.: MH1JM8113LK283303, Nosin.: JM81E1285268 atas nama YESKIEL;
- Bahwa saksi membenarkan itu adalah barang yang dicuri terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2020 warna biru putih, No.pol. N-4147-BAV, Noka.: MH1JM8113LK283303, Nosin.: JM81E1285268 atas nama YESKIEL;
- Bahwa terdakwa MUCHAMMAD AMIRUDIN HAMZAH tidak menggunakan alat Akan tetapi menghidupkan sepeda motor yang kuncinya sedang menancap milik saksi HENDRI KURNIAWAN;
- Bahwa terdakwa MUCHAMMAD AMIRUDIN HAMZAH tidak mendapatkan ijin dari saksi HENDRI KURNIAWAN;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa MUCHAMMAD AMIRUDIN HAMZAH telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tanpa izin milik orang lain yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa MUCHAMMAD AMIRUDIN HAMZAH menerangkan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 November 2025 sekira pukul 13.30 WIB saat itu Terdakwa dari rumah sudah memiliki niat untuk melakukan pencurian sepeda motor yang kuncinya masih menancap di lubang kunci kontak, saat itu Terdakwa menaiki angkutan umum LDG dan turun di POM bensin Sigura-gura Kota Malang, lalu terdakwa berjalan kaki menuju ke arah Merjosari Lowokwaru, Kota Malang sambil melihat sepeda motor yang kuncinya masih menancap di lubang kunci kontak. Ketika tiba di Jalan Joyo Tambaksari No. 32 A RT 01 RW 01 Merjosari Lowokwaru kota Malang Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2020 warna biru putih nomor polisi N-4147-BAV, Nomor rangka MH1JM8113LK283303, Nomor mesin JM81E128526 yang terparkir di depan apotik tempat tersebut dalam kondisi terparkir dengan kunci yang masih menancap di lubang kunci;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah sampai di tempat parkir apotik, Terdakwa menghampiri letak sepeda motor sambil melihat situasi kondisi sekitar setelah itu terdakwa memutar kunci kontak sepeda motor menjadi ON kemudian terdakwa kembali melihat situasi sekitar untuk

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2026/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memastikan apakah ada orang yang melihat atau menoleh ke arah terdakwa karena terdakwa rasa kondisi aman maka terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor dan menaikinya kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kearah Bareng Klojen Kota Malang menuju ke taman makam (kuburan) polehan Blimbing Kota Malang;

- Bahwa Terdakwa MUCHAMMAD AMIRUDIN HAMZAH menerangkan setelah menguasai sepeda motor hingga di taman makam (kuburan) Polehan Blimbing Kota Malang Terdakwa melepas plat nomor N-4147-BAV sepeda motor tersebut dengan mencukitnya dengan menggunakan kunci kontak, setelah plat nomor (depan-belakang) berhasil terdakwa ambil, terdakwa kembali mengendarai sepeda motor ke jembatan Muharto, lalu terdakwa membuang plat nomor tersebut dengan melemparkan plat nomor di sungai bawah jembatan;
- Bahwa terdakwa MUCHAMMAD AMIRUDIN HAMZAH menerangkan setelah mengambil sepeda motor milik saksi HENDRI KURNIAWAN membawa sepeda motor tersebut ke rumah nenek terdakwa yang berada di Jalan Kol. Sugiono IX C RT.010 RW.001 Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, yang kemudian terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut ke media sosial dan saat itu ada orang yang mau membeli motor tersebut dengan harga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa MUCHAMMAD AMIRUDIN HAMZAH sebelum bertemu dengan pembeli sudah di tangkap oleh polisi di indomaret depan RS. Lavallete pada hari Selasa tanggal 25 November 2025 pukul 21.30 WIB ketika terdakwa akan melakukan transaksi secara ketemuan (COD);
- Bahwa Terdakwa MUCHAMMAD AMIRUDIN HAMZAH mengganti plat nomor sepeda motor milik saudara HENDRI KURNIAWAN agar tidak ketahuan setelah Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa MUCHAMMAD AMIRUDIN HAMZAH tidak izin kepada pemilik dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa MUCHAMMAD AMIRUDIN HAMZAH mengambil sepeda motor saksi HENDRI KURNIAWAN untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan dari penjualan sepeda motor tersebut akan tetapi belum sampai terjual terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MUCHAMMAD AMIRUDIN HAMZAH pernah di hukum di polres Banjarnegara terkait perkara pencurian dengan pemberatan (copet) dan vonis 1 tahun 10 bulan pada tahun 2023;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) (satu) unit sepeda motor honda beat putih NOKA: MH1JM8113LK283303, NOSIN: JM81E1285268 berserta kontak kunci sepeda motor;
- 2) 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda beat putih NOKA: MH1JM8113LK283303, NOSIN: JM81E1285268 atas nama YESKIEL;
- 3) 1 (satu) lembar surat keterangan dari koperasi koperasi KSP DELTA MALANG yang menyatakan bahwa BPKB yang asli atas sepeda motor honda beat putih NOKA: MH1JM8113LK283303, NOSIN: JM81E1285268 atas nama YESKIEL masih dalam jaminan di koperasi KSP DELTA MALANG;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa MUCHAMMAD AMIRUDIN HAMZAH telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tanpa izin milik orang lain yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa MUCHAMMAD AMIRUDIN HAMZAH menerangkan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 November 2025 sekira pukul 13.30 WIB saat itu Terdakwa dari rumah sudah memiliki niat untuk melakukan pencurian sepeda motor yang kuncinya masih menancap di lubang kunci kontak, saat itu Terdakwa menaiki angkutan umum LDG dan turun di POM bensin Sigura-gura Kota Malang, lalu terdakwa berjalan kaki menuju ke arah Merjosari Lowokwaru, Kota Malang sambil melihat sepeda motor yang kuncinya masih menancap di lubang kunci kontak.

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2026/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketika tiba di Jalan Joyo Tambaksari No. 32 A RT 01 RW 01 Merjosari Lowokwaru kota Malang Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2020 warna biru putih nomor polisi N-4147-BAV, Nomor rangka MHIJM8113LK283303, Nomor mesin JM81E128526 yang terparkir di depan apotik tempat tersebut dalam kondisi terparkir dengan kunci yang masih menancap di lubang kunci;

- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah sampai di tempat parkir apotik, Terdakwa menghampiri letak sepeda motor sambil melihat situasi kondisi sekitar setelah itu terdakwa memutar kunci kontak sepeda motor menjadi ON kemudian terdakwa kembali melihat situasi sekitar untuk memastikan apakah ada orang yang melihat atau menoleh ke arah terdakwa karena terdakwa rasa kondisi aman maka terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor dan menaikinya kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kearah Bareng Klojen Kota Malang menuju ke taman makam (kuburan) polehan Blimbing Kota Malang;
- Bahwa Terdakwa MUCHAMMAD AMIRUDIN HAMZAH menerangkan setelah menguasai sepeda motor hingga di taman makam (kuburan) Polehan Blimbing Kota Malang Terdakwa melepas plat nomor N-4147-BAV sepeda motor tersebut dengan mencukitnya dengan menggunakan kunci kontak, setelah plat nomor (depan-belakang) berhasil terdakwa ambil, terdakwa kembali mengendarai sepeda motor ke jembatan Muharto, lalu terdakwa membuang plat nomor tersebut dengan melemparkan plat nomor di sungai bawah jembatan;
- Bahwa terdakwa MUCHAMMAD AMIRUDIN HAMZAH menerangkan setelah mengambil sepeda motor miik saksi HENDRI KURNIAWAN membawa sepeda motor tersebut ke rumah nenek terdakwa yang berada di Jalan Kol. Sugiono IX C RT.010 RW.001 Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, yang kemudian terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut ke media sosial dan saat itu ada orang yang mau membeli motor tersebut dengan harga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa MUCHAMMAD AMIRUDIN HAMZAH sebelum bertemu dengan pembeli sudah di tangkap oleh polisi di indomaret depan RS. Lavallete pada hari Selasa tanggal 25 November 2025 pukul 21.30 WIB ketika terdakwa akan melakukan transaksi secara ketemuan (COD);

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2026/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa MUCHAMMAD AMIRUDIN HAMZAH mengganti plat nomor sepeda motor milik saudara HENDRI KURNIAWAN agar tidak ketahuan setelah Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa MUCHAMMAD AMIRUDIN HAMZAH tidak izin kepada pemilik dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa MUCHAMMAD AMIRUDIN HAMZAH mengambil sepeda motor saksi HENDRI KURNIAWAN untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan dari penjualan sepeda motor tersebut akan tetapi belum sampai terjual terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa MUCHAMMAD AMIRUDIN HAMZAH pernah di hukum di polres Banjarnegara terkait perkara pencurian dengan pemberatan (copet) dan vonis 1 tahun 10 bulan pada tahun 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada mereka ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan seluruh unsur dalam Pasal 476 UU No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana / KUHP Nasional;

Menimbang, bahwa pasal 476 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana / KUHP Nasional berbunyi : “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum (pencurian biasa)”, sehingga dapat disimpulkan unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:



Ad. 1 Unsur : Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja yang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat unsur-unsur tidak pidana dimaksud dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” tersebut haruslah diartikan sama dengan orang atau subjek hukum pidana yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana menurut hukum yang dalam hal ini adalah orang (*person*) yang disangka melakukan tindak pidana, dan untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) maka identitasnya dicantumkan secara lengkap di dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap yang didapat dari keterangan para Saksi, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan Barang Bukti keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa sebagai Terdakwa tindak pidana, serta tidak ditemukan adanya alasan yang dapat meniadakan pidana, maka yang didakwa sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa MUCHAMMAD AMIRUDDIN HAMZAH sebagaimana identitasnya tersebut di dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam Berkas Perkara dan terhadap identitas Terdakwa tersebut sudah ditanyakan oleh Majelis Hakim di persidangan dan Terdakwa telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diambil dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa benar Terdakwa adalah pelaku tindak pidana yang didakwakan, keterangan mana telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai subjek hukumnya. Selama persidangan juga terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa menunjukkan sebagai pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa di pengadilan serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dipandang sebagai subjek hukum pidana yang memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2026/PN Mlg



Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa MUCHAMMAD AMIRUDDIN HAMZAH, bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur : Yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, SH dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana Di KUHP berikut Uraianya pada halaman 91, yang dimaksud dengan "*mengambil*" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" adalah *memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya); memiliki; merebut*. Mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata ini secara garis besarnya dapat dibagi tiga, yaitu :

1. Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu.
2. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur. Dalam hal ini karena sifat dari barang itu sedemikian rupa tidak harus selalu dapat dipisahkan secara tegas barang yang telah dipindahkan dari yang belum dipindahkan. Barang disini bersifat cairan, gas atau aliran seperti : air, minyak, gas, udara panas, uap dan aliran listrik;
3. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan behawa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya-tidaknya orang yang menyangka demikian itu.

Menurut Noyon Lengemeyer mengambil dapat ditafsirkan sebagai menguasai barang milik orang lain tanpa persetujuan orang tersebut. Simons dan Pompe menegaskan bahwa, mengambil itu belum cukup jika hanya memegang barang orang lain, tetapi menarik barang tersebut sehingga berpindah penguasaan atas barang tersebut. Secara lebih spesifik, van



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bemmelen, membagi tiga jenis pemaknaan “mengambil” yaitu kontrektasi, ablasi dan aprehensi. Kontrektasi diartikan sebagai seorang pelaku telah menggeser barang tersebut, sehingga perbuatan pelaku sudah masuk dalam kategori mengambil. Ablasi diartikannya sebagai meskipun pelaku tidak menyentuh barang tersebut, tetapi barang tersebut diamankan atau dipindahkan dari genggamannya pemiliknya sehingga dikuasainya. Aprehensi berarti menjadikan suatu benda dalam penguasaan yang nyata;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap berdasarkan keterangan saksi, keterangan para Terdakwa sendiri, surat dan adanya barang bukti dalam perkara ini, adalah sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 November 2025 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa dari rumah sudah memiliki niat untuk melakukan pencurian sepeda motor yang kuncinya masih menancap di lubang kunci kontak, saat itu Terdakwa menaiki angkutan umum LDG dan turun di POM bensin Sigura-gura Kota Malang, lalu terdakwa berjalan kaki menuju ke arah Merjosari Lowokwaru, Kota Malang sambil melihat sepeda motor yang kuncinya masih menancap di lubang kunci kontak. Ketika tiba di Jalan Joyo Tambaksari No. 32 A RT 01 RW 01 Merjosari Lowokwaru kota Malang Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2020 warna biru putih nomor polisi N-4147-BAV, Nomor rangka MHIJM8113LK283303, Nomor mesin JM81E128526 yang terparkir di depan apotik tempat tersebut dalam kondisi terparkir dengan kunci yang masih menancap pada lubang kunci;
- Bahwa pada saat Terdakwa setelah sampai di tempat parkir apotik Jalan Joyo Tambaksari No. 32 A RT 01 RW 01 Merjosari Lowokwaru kota Malang, Terdakwa menghampiri letak sepeda motor sambil melihat situasi kondisi sekitar setelah itu terdakwa memutar kunci kontak sepeda motor menjadi ON kemudian terdakwa kembali melihat situasi sekitar untuk memastikan apakah ada orang yang melihat atau menoleh ke arah terdakwa karena terdakwa rasa kondisi aman maka terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor dan menaikinya kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kearah Bareng Klojen Kota Malang menuju ke taman makam (kuburan) polehan Blimbing Kota Malang;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2020 warna biru putih, STNK No.Pol. : N-4147-BAV, Noka:

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2026/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM8113LK283303, Nosin. : JM81E12885268 atas nama YESKIEL milik saksi HENDRI KURNIAWAN;

- Bahwa Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2020 warna biru putih, STNK No.Pol. : N-4147-BAV, Noka: MH1JM8113LK283303, Nosin. : JM81E12885268 atas nama YESKIEL tanpa izin dari saksi HENDRI KURNIAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **Yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut bahasa Belanda, yang dimaksud dengan melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum). Menurut pendapat Simon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya. Menurut Noyon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain. Menurut Van hannel : melawan hukum adalah *onrechmatig* atau tanpa hak/ wewenang;

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, surat, keterangan terdakwa, dan petunjuk, Unsur ini telah terpenuhi melalui fakta:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 November 2025 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa dari rumah sudah memiliki niat untuk melakukan pencurian sepeda motor yang kuncinya masih menancap di lubang kunci kontak, saat itu Terdakwa menaiki angkutan umum LDG dan turun di POM bensin Sigura-gura Kota Malang, lalu terdakwa berjalan kaki menuju ke arah Merjosari Lowokwaru, Kota Malang sambil melihat sepeda motor yang kuncinya masih menancap di lubang kunci kontak. Ketika tiba di Jalan Joyo Tambaksari No. 32 A RT 01 RW 01 Merjosari Lowokwaru kota Malang Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2020 warna biru putih nomor polisi N-4147-BAV, Nomor rangka MHIJM8113LK283303, Nomor mesin JM81E128526 yang terparkir di depan apotik tempat tersebut dalam kondisi terparkir dengan kunci yang masih menancap di lubang kunci;
- Bahwa pada saat Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat tahun 2020 warna biru putih nomor polisi N-4147-BAV, Nomor rangka MHIJM8113LK283303, Nomor mesin JM81E128526, Terdakwa langsung

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2026/PN Mlg



menghampiri sepeda motor tersebut dan memutar kunci kontak sepeda motor menjadi ON kemudian terdakwa kembali melihat situasi sekitar untuk memastikan apakah ada orang yang melihat atau menoleh ke arah terdakwa karena terdakwa rasa kondisi aman maka terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor dan menaikinya kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kearah Bareng Klojen Kota Malang menuju ke taman makam (kuburan) polehan Blimbing Kota Malang;

- Bahwa tujuan dari Terdakwa MUCHAMMAD AMIRUDIN HAMZAH mengambil sepeda motor milik saksi HENDRI KURNIAWAN untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan dari penjualan sepeda motor tersebut akan tetapi belum sampai terjual terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2020 warna biru putih, STNK No.Pol. : N-4147-BAV, Noka: MH1JM8113LK283303, Nosin. : JM81E12885268 atas nama YESKIEL milik saksi HENDRI KURNIAWAN tanpa izin dari saksi HENDRI KURNIAWAN selaku pemilik kendaraan sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut, maka dengan telah terpenuhi dan terbuktinya semua unsur dari dakwaan kami terhadap terdakwa yaitu melanggar Pasal 476 KUHP Nasional, kami berkesimpulan bahwa terdakwa MUCHAMMAD AMIRUDIN HAMZAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 476 KUHP Nasional;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mendasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan ternyata tidak terdapat fakta yang mampu membebaskan diri dan perbuatan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik atas dasar alasan pemaaf maupun membenar, sehingga memberikan cukup alasan bagi Majelis hakim untuk meyakini kesalahan yaitu melakukan tindak pidana Pencurian haruslah dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di muka persidangan telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya dan untuk itu Terdakwa memohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukum, dimana untuk itu merupakan bagian yang ikut dipertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman yang dipandang patut layak dan adil sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUCHAMMAD AMIRUDIN HAMZAH **telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana** “pencurian” sebagaimana dalam Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum melanggar Pasal 476 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat putih NOKA: MH1JM8113LK283303, NOSIN: JM81E1285268 berserta kontak kunci sepeda motor;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda beat putih NOKA: MH1JM8113LK283303, NOSIN: JM81E1285268 atas nama YESKIEL;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari koperasi koperasi KSP DELTA MALANG yang menyatakan bahwa BPKB yang asli atas sepeda motor honda beat putih NOKA: MH1JM8113LK283303, NOSIN: JM81E1285268 atas nama YESKIEL masih dalam jaminan di koperasi KSP DELTA MALANG;

Menimbang, Bahwa oleh karena barang bukti tersebut milik dari saksi HENDRI KURNIAWAN maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dikembalikan Kepada Saksi HENDRI KURNIAWAN;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan saksi HENDRI KURNIAWAN;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2026/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum

Kedadaan yang meringankan:

- Sudah ada perdamaian antara korban dengan Terdakwa;
- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;

Mempertimbangkan pula apa yang disampaikan dalam Permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 476 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUCHAMMAD AMIRUDDIN HAMZAH bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 476 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUCHAMMAD AMIRUDDIN HAMZAH berupa **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor honda beat putih NOKA: MH1JM8113LK283303, NOSIN: JM81E1285268 berserta kontak kunci sepeda motor;
 - 2) 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda beat putih NOKA: MH1JM8113LK283303, NOSIN: JM81E1285268 atas nama YESKIEL;
 - 3) 1 (satu) lembar surat keterangan dari koperasi koperasi KSP DELTA MALANG yang menyatakan bahwa BPKB yang asli atas sepeda motor honda beat putih NOKA: MH1JM8113LK283303, NOSIN: JM81E1285268 atas nama YESKIEL masih dalam jaminan di koperasi KSP DELTA MALANG;

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2026/PN Mlg



Dikembalikan kepada saksi HENDRI KURNIAWAN

6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu tanggal 15 April 2026 oleh Patanuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H., dan Rudy Wibowo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Eni Hidayati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri dipersidangan oleh Violita Ariessaputri, S. H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H.

Patanuddin, S.H., M.H.

Rudy Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eni Hidayati, S.H.